

民事交通訴訟における 過失相殺率の認定基準

《細目次》

序章 はじめに	43
1 序論	43
(1) 基本の過失相殺率・過失割合と修正要素	43
(2) 全般的な検討課題	43
ア 過失相殺率と過失割合	43
イ 事故と直接因果関係がない無免許運転等の違法行為の評価	44
2 改訂のポイント	44
(1) 「歩行者と四輪車・単車との事故」の基準改訂のポイント	44
(2) 「歩行者と自転車との事故」の基準作成のポイント	44
(3) 「四輪車同士の事故」の基準改訂のポイント	45
(4) 「単車と四輪車との事故」の基準改訂のポイント	46
(5) 「自転車と四輪車・単車との事故」の基準改訂のポイント	46
(6) 「高速道路上の事故」の基準改訂のポイント	46
(7) 「駐車場内の事故」の基準作成のポイント	47
(8) その他	47
3 道路等に関する用語の意味	47
(1) 道路 (2) 歩道 (3) 車道 (4) 歩行者用道路 (5) 安全地帯	47
(6) 車両通行帯 (7) 走行車線 (8) 追越車線 (9) 高速道路	
(10) 本線車道 (11) 加速車線・減速車線 (12) 登坂車線 (13) 路側帯	
(14) 路肩 (15) 横断歩道	48
(16) 横断歩道上、横断歩道の直近、横断歩道の付近 (17) 自転車横断帯	
(18) 優先道路 (19) 明らかに広い道路（広路） (20) 幹線道路	
(21) 歩車道の区別あり・なし (22) 交差点	49
(23) 同幅員の交差点 (24) 左右の見とおしがきかない交差点	
(25) 交通整理の行われている・いない交差点 (26) 路上駐車場・路外駐車場	50
4 行為主体等に関する用語の意味	50

(1) 歩行者	(2) 児童・高齢者, 幼児・身体障害者等	50
(3) 車両	(4) 自動車	(5) 大型車
(6) 原動機付自転車	(7) 軽車両	
(8) 四輪車	(9) 単車	51
(10) 自転車	(11) 普通自転車	(12) 緊急自動車
(13) 道路外出入車		
(14) 合流車	(15) 前照灯, 車幅灯, 尾灯, 非常点滅表示灯, 駐車灯	52
(16) 停止表示器材	(17) 初心者マーク等	53
5 交通規制に関する用語の意味		53
(1) 信号機	(2) 青信号	(3) 黄信号
(4) 赤信号	(5) 青矢印信号	(6) 青点滅信号
(7) 黄点滅信号		
(8) 赤点滅信号		54
(9) (歩行者の) 横断禁止の規制あり	(10) 追越禁止場所	
(11) 導流帯(ゼブラゾーン)		55
6 運転態様に関する用語の意味		55
(1) 運転	(2) 駐車	(3) 停車
(4) 徐行		
(5) 減速	(6) 一時停止	(7) 追越し
(8) 明らかな先入		56
(9) 早回り右折	(10) 大回り右折	(11) 直近右折
(12) 既右折		
(13) 二段階右折	(14) 法50条違反の交差点進入	(15) 進路変更
(16) 進行妨害	(17) 割込み	(18) 転回
(19) 合図なし		57
7 その他修正要素として用いられる用語の意味		58
(1) 夜間	(2) 直前直後横断・佇立・後退, 急な飛び出し, ふらふら歩き	
(3) 住宅街・商店街等	(4) 集団横断・通行	(5) 著しい過失
(6) 重過失		58
第1章 歩行者と四輪車・単車との事故		60
1 序文		60
(1) 過失相殺率の基準		60
(2) 事故態様について		60
(3) 修正要素について		60
2 横断歩行者の事故		64
(1) 横断歩道上の事故		64
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故		64
イ 歩行者と直進車との事故		66
ア 横断中の信号変更なし		66
イ ②青信号で横断開始 ③赤信号で進入【1】		66

(b) ④黄信号で横断開始 ⑤赤信号で進入【2】	67
(c) ④赤信号で横断開始 ⑤赤信号で進入【3】	68
(d) ④赤信号で横断開始 ⑤黄信号で進入【4】	69
(e) ④赤信号で横断開始 ⑤青信号で進入【5】	70
b 横断中の信号変更あり（安全地帯のない場合）	71
(a) ④青信号で横断開始，その後赤信号になった場合 ⑤赤信号で進入【6】	71
(b) ④赤信号で横断開始，その後青信号になった場合 ⑤赤信号で進入【7】	72
(c) ④青信号で横断開始，その後赤信号になった場合 ⑤青信号で進入【8】	73
(d) ④黄信号で横断開始，その後赤信号になった場合 ⑤青信号で進入【9】	74
c 横断中の信号変更あり（安全地帯のある場合）	75
(a) ④青信号で横断開始，その後安全地帯の付近で赤信号になった場合 ⑤青信号で進入【10】	75
(b) ④黄信号で横断開始，その後安全地帯の付近で赤信号になった場合 ⑤青信号で進入【11】	76
(i) 歩行者と右左折車との事故	77
a 横断中の信号変更なし	78
(a) ④青信号で横断開始 ⑤青信号で進入【12】	78
(b) ④黄信号で横断開始 ⑤青信号で進入【13】	80
(c) ④赤信号で横断開始 ⑤青信号で進入【14】	81
(d) ④黄信号で横断開始 ⑤黄信号で進入【15】	82
(e) ④赤信号で横断開始 ⑤黄信号で進入【16】	83
(f) ④赤信号で横断開始 ⑤赤信号で進入【17】	84
b 横断中の信号変更あり	85
(a) ④青信号で横断開始，その後赤信号になった場合 ⑤赤信号で進入【18】	85
(b) ④赤信号で横断開始，その後青信号になった場合 ⑤赤信号で進入【19】	86
イ 信号機の設置されていない横断歩道上の事故【20】	87
(2) 横断歩道外における事故	89
ア 横断歩道の付近における事故	89
(ア) 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故	89
a 横断歩道通過後	91
(a) ⑤赤信号で直進【21】	91
(b) ④赤信号で横断開始 ⑤黄信号で直進【22】	92
(c) ④赤信号で横断開始 ⑤青信号で直進【23】	93
(d) ④青信号で横断開始	

㊦青信号で右左折のための交差点進入【24】	94
(e) ㊦黄信号で横断開始	
㊦青信号で右左折のための交差点進入【25】	95
(f) ㊦赤信号で横断開始	
㊦青信号で右左折のための交差点進入【26】	96
(g) ㊦黄信号で横断開始	
㊦黄信号で右左折のための交差点進入【27】	97
(h) ㊦赤信号で横断開始	
㊦黄信号で右左折のための交差点進入【28】	98
(i) ㊦赤信号で横断開始	
㊦赤信号で右左折のための交差点進入【29】	99
b 横断歩道の手前	100
(a) ㊦赤信号で衝突【30】	100
(b) ㊦赤信号で横断開始 ㊦黄信号で衝突【31】	101
(c) ㊦赤信号で横断開始 ㊦青信号で衝突【32】	102
(i) (ア)以外の横断歩道の付近における事故【33】	103
イ 横断歩道のない交差点又はその直近における事故	105
(ア) 幹線道路又は広路等における事故【34】	106
a 直進車	106
b 右左折車	106
(イ) 狭路等における事故【35】	107
(ウ) 優先関係のない交差点における事故【36】	108
ウ 前記以外の場所における事故【37】	109
3 対向又は同一方向進行歩行者の事故	111
(1) 歩行者用道路における事故【38】	111
(2) 歩車道の区別のある道路における事故	113
ア 歩道等における事故【39】	114
イ 車道における事故	115
(ア) 車道通行が許されている場合【40】	115
(イ) 車道通行が許されていない場合	117
a 車道側端の場合【41】	117
b 車道側端以外の場合【42】	118
(3) 歩車道の区別のない道路における事故	119
ア 道路の側端を通行している場合	120
(ア) 右側端を通行している場合【43】	120
(イ) 左側端を通行している場合【44】	121
イ 道路の側端以外を通行している場合	122
(ア) 幅員 8 m以上の道路の中央部分を通行している場合【45】	122
(イ) (ア)以外の場合【46】	122

4	路上横臥者等の事故	123
(1)	昼間の場合【47】	124
(2)	夜間の場合【48】	125
5	後退車による事故	126
(1)	直後横断の場合【49】	127
(2)	直後横断以外の場合【50】	128
第2章 歩行者と自転車との事故		129
1	序文	129
(1)	過失相殺率の基準	129
(2)	事故態様について	129
ア	歩行者と四輪車・単車との事故態様と同様の事故態様	129
イ	歩行者と自転車との事故に特有の事故態様	130
(ア)	交差点以外における横断自転車と歩行者との事故	130
(イ)	自転車道上の事故	130
(3)	修正要素について	131
2	横断歩行者の事故	135
(1)	横断歩道上の事故①（自転車が車道を進行している場合）	135
ア	信号機の設置されている横断歩道上の事故	135
(ア)	歩行者と直進自転車との事故	137
a	横断中の信号変更なし	137
(a)	④青信号で横断開始 ⑤赤信号で進入【51】	137
(b)	④黄信号で横断開始 ⑤赤信号で進入【52】	138
(c)	④赤信号で横断開始 ⑤赤信号で進入【53】	139
(d)	④赤信号で横断開始 ⑤黄信号で進入【54】	140
(e)	④赤信号で横断開始 ⑤青信号で進入【55】	141
b	横断中の信号変更あり	142
(a)	④青信号で横断開始, その後赤信号になった場合 ⑤赤信号で進入【56】	142
(b)	④赤信号で横断開始, その後青信号になった場合 ⑤赤信号で進入【57】	143
(c)	④青信号で横断開始, その後赤信号になった場合 ⑤青信号で進入【58】	144
(d)	④黄信号で横断開始, その後赤信号になった場合 ⑤青信号で進入【59】	145
(イ)	歩行者と右左折自転車との事故	146
a	横断中の信号変更なし	147

(a) ④青信号で横断開始 ④青信号で進入【60】	147
(b) ④黄信号で横断開始 ④青信号で進入【61】	149
(c) ④赤信号で横断開始 ④青信号で進入【62】	150
(d) ④黄信号で横断開始 ④黄信号で進入【63】	151
(e) ④赤信号で横断開始 ④黄信号で進入【64】	152
(f) ④赤信号で横断開始 ④赤信号で進入【65】	153
b 横断中の信号変更あり	154
(a) ④青信号で横断開始, その後赤信号になった場合 ④赤信号で進入【66】	154
(b) ④赤信号で横断開始, その後青信号になった場合 ④赤信号で進入【67】	155
イ 信号機の設置されていない横断歩道上の事故【68】	156
(2) 横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合)	158
ア 横断歩道内の事故【69】	159
イ 自転車横断帯内の事故【70】	160
(3) 横断歩道外における事故(自転車が車道上を進行している場合)	161
ア 横断歩道の付近における事故	161
(ア) 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故	161
a 横断歩道通過後	163
(a) ④赤信号で直進【71】	163
(b) ④赤信号で横断開始 ④黄信号で直進【72】	164
(c) ④赤信号で横断開始 ④青信号で直進【73】	165
(d) ④青信号で横断開始 ④青信号で右左折のための交差点進入【74】	166
(e) ④黄信号で横断開始 ④青信号で右左折のための交差点進入【75】	168
(f) ④赤信号で横断開始 ④青信号で右左折のための交差点進入【76】	169
(g) ④黄信号で横断開始 ④黄信号で右左折のための交差点進入【77】	170
(h) ④赤信号で横断開始 ④黄信号で右左折のための交差点進入【78】	171
(i) ④赤信号で横断開始 ④赤信号で右左折のための交差点進入【79】	172
b 横断歩道の手前	173
(a) ④赤信号で衝突【80】	173
(b) ④赤信号で横断開始 ④黄信号で衝突【81】	174
(c) ④赤信号で横断開始 ④青信号で衝突【82】	175
(イ) (ア)以外の横断歩道の付近における事故【83】	176
イ 横断歩道のない交差点又はその直近における事故【84】	178

ウ 前記以外の場所における事故【85】	180
3 対向又は同一方向進行歩行者の事故	182
(1) 歩行者用道路における事故【86】	182
(2) 歩道における事故	184
ア 自転車歩道を直進走行している場合【87】	185
イ 自転車歩道外から歩道を通過又は歩道に進入しようとした場合【88】	187
(3) 路側帯における事故	188
ア 自転車路側帯を直進走行している場合【89】	189
イ 自転車路側帯外から路側帯を通過又は路側帯に進入しようとした場合【90】	191
(4) 車道における事故	192
ア 車道通行が許されている場合【91】	193
イ 車道通行が許されていない場合【92】	194
(5) 歩車道の区別のない道路における事故	195
ア 道路の側端を通行している場合	196
(ア) 右側端を通行している場合【93】	196
(イ) 左側端を通行している場合【94】	197
イ 道路の側端以外を通行している場合【95】	198
4 道路外や車道から歩道，路側帯に進入してきた歩行者の事故	199
(1) 歩道における事故【96】	199
(2) 路側帯における事故【97】	201
第3章 四輪車同士の事故	203
1 序文	203
(1) 過失相殺率の基準	203
(2) 修正要素について	203
2 交差点における直進車同士の出会い頭事故	207
(1) 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	207
ア 青信号車と赤信号車との事故【98】	207
イ 黄信号車と赤信号車との事故【99】	209
ウ 赤信号車同士の事故【100】	211
(2) 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	213
ア 同幅員の交差点の場合【101】	213
イ 一方通行違反がある場合【102】	216
ウ 一方が明らかに広い道路である場合【103】	218
エ 一方に一時停止の規制がある場合【104】	220

オ 一方が優先道路である場合【105】	223
カ 一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行者信号青色表示（交差道路の車両用信号なし）の交差点の場合【106】	224
3 交差点における右折車と直進車との事故	227
(1) 同一道路を対向方向から進入した場合	227
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	227
(ア) 直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【107】	228
(イ) 直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合【108】	229
(ウ) 直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【109】	230
(エ) 直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合【110】	231
(オ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号で右折した場合【111】	232
(カ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合【112】	233
(キ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が右折の青矢印信号で進入した場合【113】	234
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故【114】	236
(2) 左又は右方向から進入した場合	238
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	238
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	238
(ア) 同幅員の交差点の場合	239
a 右折車が左方車である場合【115】	239
b 右折車が右方車である場合【116】	241
(イ) 一方が明らかに広い道路である場合	242
a 右折車が狭路から広路に出る場合【117】	243
b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合【118】	245
c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合【119】	246
(ウ) 一方に一時停止の規制がある場合	247
a 右折車に一時停止の規制がある場合【120】	248
b 直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車である場合【121】	249
c 直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車である場合【122】	250
(エ) 一方が優先道路である場合	251
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合【123】	252
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合【124】	253
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合【125】	254
4 交差点におけるその他の態様の事故	255

(1) 左折車と直進車との事故【126】【127】【128】【129】	255
(2) 右折車同士の事故【130】【131】【132】【133】	258
(3) 左折車と対向右折車との事故【134】	261
(4) 右（左）折車と後続直進車との事故	264
ア 右折車と追越直進車との事故（追越直進車が中央線ないし道路中央を越えて いる場合）	265
(ア) 追越しが禁止される通常の交差点の場合【135】	265
(イ) 追越しが禁止されない交差点の場合【136】	266
イ あらかじめ中央（左側端）に寄らない右（左）折車と後続直進車との事故 （後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合）	268
(ア) 右折車が中央に寄るのに支障のない場合【137】	268
(イ) 左折車が左側端に寄るのに支障のない場合【137】	268
(ウ) 右折車があらかじめ中央に寄っては右折できない場合【138】	270
(エ) 左折車があらかじめ左側端に寄っては左折できない場合【138】	270
(5) 丁字路交差点における事故	272
ア 直線路直進車と突き当たり路右左折車との事故【139】【140】【141】【142】	272
イ 右折車同士の事故【143】【144】【145】【146】	275
5 道路外出入車と直進車との事故	278
(1) 道路外から道路に進入するため右折する場合【147】	279
(2) 道路外から道路に進入するため左折する場合【148】	281
(3) 道路外に出るため右折する場合【149】	282
6 対向車同士の事故（センターオーバー）【150】	283
7 同一方向に進行する車両同士の事故	286
(1) 追越車と被追越車との事故	286
ア 追越禁止場所における事故【151】	287
イ 追越禁止場所でない場所における事故【152】	289
(2) 進路変更車と後続直進車との事故【153】	290
(3) 追突事故（被追突車に法24条違反がある場合）【154】	293
8 転回車と直進車との事故	296
(1) 転回中の事故【155】	297
(2) 転回終了直後の事故【156】	298
9 駐停車車両に対する追突事故【157】	299
10 緊急自動車と四輪車との事故	302
(1) 緊急自動車の通行方法に関する特殊性等	302

(2) 信号機により交通整理の行われている交差点における出会い頭事故【158】	303
(3) 信号機により交通整理の行われていない交差点における出会い頭事故【159】	306

第4章 単車と四輪車との事故 309

1 序文	309
(1) 過失相殺率の基準	309
(2) 修正要素について	309
2 交差点における直進車同士の出会い頭事故	313
(1) 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	313
ア 単車青信号・四輪車赤信号【160】	314
イ 単車赤信号・四輪車青信号【161】	314
ウ 単車黄信号・四輪車赤信号【162】	315
エ 単車赤信号・四輪車黄信号【163】	315
オ 双方赤信号【164】	316
(2) 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	317
ア 同幅員の交差点の場合	318
(ア) 単車左方車・四輪車右方車【165】	318
(イ) 単車右方車・四輪車左方車【166】	319
イ 一方が明らかに広い道路である場合	320
(ア) 単車広路・四輪車狭路【167】	320
(イ) 単車狭路・四輪車広路【168】	321
ウ 一方に一時停止の規制がある場合	322
(ア) 単車規制なし・四輪車規制あり【169】	322
(イ) 単車規制あり・四輪車規制なし【170】	323
エ 一方が優先道路である場合	324
(ア) 単車が優先道路を走行【171】	324
(イ) 四輪車が優先道路を走行【172】	324
オ 一方通行違反がある場合	325
(ア) 四輪車が一方通行違反【173】	325
(イ) 単車が一方通行違反【174】	325
3 交差点における右折車と直進車との事故	326
(1) 同一道路を対向方向から進入した場合	326
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	326
(ア) 直進車・右折車ともに青信号で進入した場合	327
a 単車直進・四輪車右折【175】	327
b 単車右折・四輪車直進【176】	328
(イ) 直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折し	

た場合	329
a 単車直進・四輪車右折【177】	329
b 単車右折・四輪車直進【178】	329
(ウ) 直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合	330
a 単車直進・四輪車右折【179】	330
b 単車右折・四輪車直進【180】	330
(エ) 直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合	331
a 単車直進・四輪車右折【181】	331
b 単車右折・四輪車直進【182】	331
(オ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号で右折し た場合	332
a 単車直進・四輪車右折【183】	332
b 単車右折・四輪車直進【184】	332
(カ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が黄信号で進入した後、赤信号で右折し た場合	333
a 単車直進・四輪車右折【185】	333
b 単車右折・四輪車直進【186】	333
(キ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が右折の青矢印信号で進入した場合	334
a 単車直進・四輪車右折【187】	334
b 単車右折・四輪車直進【188】	334
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	335
(ア) 単車直進・四輪車右折【189】	336
(イ) 単車右折・四輪車直進【190】	337
(2) 左又は右方向から進入した場合	338
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	338
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	338
(ア) 同幅員の交差点の場合	339
a 右折車が左方車である場合	339
(a) 単車直進・四輪車右折【191】	339
(b) 単車右折・四輪車直進【192】	339
b 右折車が右方車である場合	341
(a) 単車直進・四輪車右折【193】	341
(b) 単車右折・四輪車直進【194】	341
(イ) 一方が明らかに広い道路である場合	342
a 右折車が狭路から広路に出る場合	342
(a) 単車直進・四輪車右折【195】	342
(b) 単車右折・四輪車直進【196】	342
b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合	344
(a) 単車右折・四輪車直進【197】	344
(b) 単車直進・四輪車右折【198】	344

c	右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合	345
(a)	単車右折・四輪車直進【199】	345
(b)	単車直進・四輪車右折【200】	345
(ウ)	一方に一時停止の規制がある場合	346
a	直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車である場合	346
(a)	単車右折・四輪車直進【201】	346
(b)	単車直進・四輪車右折【202】	346
b	直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車である場合	348
(a)	単車直進・四輪車右折【203】	348
(b)	単車右折・四輪車直進【204】	348
c	右折車に一時停止の規制がある場合	349
(a)	単車直進・四輪車右折【205】	349
(b)	単車右折・四輪車直進【206】	349
(エ)	一方が優先道路である場合	350
a	右折車が非優先道路から優先道路に出る場合	350
(a)	単車直進・四輪車右折【207】	350
(b)	単車右折・四輪車直進【208】	350
b	右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合	351
(a)	単車右折・四輪車直進【209】	351
(b)	単車直進・四輪車右折【210】	351
c	右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合	352
(a)	単車右折・四輪車直進【211】	352
(b)	単車直進・四輪車右折【212】	352
4	交差点における左折車と直進車との事故	353
(1)	直進単車と左折四輪車との事故	354
ア	直進単車と先行左折四輪車【213】	354
イ	直進単車と追越左折四輪車【214】	356
(2)	左折単車と直進四輪車との事故	357
ア	先行左折単車と直進四輪車【215】	357
イ	追越左折単車と直進四輪車【216】	358
5	渋滞中の車両間の事故【217】	359
6	道路外出入車と直進車との事故	361
(1)	路外車が道路に進入する場合	362
ア	単車道路直進・四輪車路外【218】	362
イ	単車路外・四輪車道路直進【219】	363
(2)	四輪車が道路外に出るため右折する場合【220】	364

7 対向車同士の事故（センターオーバー）	365
(1) 単車センターオーバー・四輪車直進【221】	366
(2) 単車直進・四輪車センターオーバー【222】	366
8 同一方向に進行する車両同士の事故	367
(1) 追越単車と被追越四輪車との事故	367
ア 追越禁止場所における事故【223】	368
イ 追越禁止場所でない場所における事故【224】	369
(2) 進路変更車と後続直進車との事故	370
ア 四輪車進路変更【225】	371
イ 単車進路変更【226】	371
(3) 追突事故（被追突車に法24条違反がある場合）	373
ア 四輪車に法24条違反がある場合【227】	374
イ 単車に法24条違反がある場合【228】	374
9 転回車と直進車との事故	375
(1) 転回中の事故	376
ア 単車直進・四輪車転回中【229】	376
イ 単車転回中・四輪車直進【230】	376
(2) 転回終了直後の事故	377
ア 単車直進・四輪車転回後【231】	377
イ 単車転回後・四輪車直進【232】	377
10 ドア開放事故【233】	378
11 駐停車車両に対する単車の追突事故【234】	380
第5章 自転車と四輪車・単車との事故	383
1 序文	383
(1) 過失相殺率の基準	383
(2) 事故態様について	383
ア 自転車の右折	384
(ア) 直進四輪車が赤信号で進入し、右折自転車が青（黄）信号で進入した後、 赤信号で右折した場合	384
(イ) 直進四輪車が赤信号で進入し、右折自転車が右折の青矢印信号で進入した 場合	384
イ 先行左折自転車と直進四輪車との事故	384
ウ 追越左折自転車と直進四輪車との事故、追越自転車と被追越四輪車との事故	384

エ	渋滞中の車両間の事故	384
オ	追突事故、転回終了直後の事故、駐停車車両に対する追突事故	384
カ	ドア開放事故	385
(3)	修正要素について	385
2	交差点における直進車同士の出会い頭事故	390
(1)	信号機により交通整理の行われている交差点における事故	390
ア	自転車青信号・四輪車赤信号【235】	391
イ	自転車赤信号・四輪車青信号【236】	391
ウ	自転車黄信号・四輪車赤信号【237】	392
エ	自転車赤信号・四輪車黄信号【238】	392
オ	双方赤信号【239】	394
(2)	信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	395
ア	同幅員の交差点の場合【240】	396
イ	一方が明らかに広い道路である場合	397
(ア)	自転車広路・四輪車狭路【241】	397
(イ)	自転車狭路・四輪車広路【242】	397
ウ	一方に一時停止の規制がある場合	398
(ア)	自転車規制なし・四輪車規制あり【243】	398
(イ)	自転車規制あり・四輪車規制なし【244】	398
エ	一方が優先道路である場合	399
(ア)	自転車が優先道路を走行【245】	399
(イ)	四輪車が優先道路を走行【246】	399
オ	一方通行違反がある場合	400
(ア)	四輪車が一方通行違反【247】	400
(イ)	自転車が一方通行違反【248】	400
3	交差点における右折車と直進車との事故	401
(1)	同一道路を対向方向から進入した場合	401
ア	信号機により交通整理の行われている交差点における事故	402
(ア)	直進車・右折車ともに青信号で進入した場合	402
a	自転車直進・四輪車右折【249】	402
b	自転車右折・四輪車直進【250】	402
(イ)	直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合	404
a	自転車直進・四輪車右折【251】	404
b	自転車右折・四輪車直進【252】	404
(ウ)	直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合	405
a	自転車直進・四輪車右折【253】	405
b	自転車右折・四輪車直進【254】	405

(エ) 直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合	407
a 自転車直進・四輪車右折【255】	407
b 自転車右折・四輪車直進【256】	407
(オ) 自転車が赤信号で進入し、四輪車が青信号又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合	408
a 自転車直進・四輪車青信号進入【257】	408
b 自転車直進・四輪車黄信号進入【258】	408
(カ) 自転車が赤信号で進入し、四輪車が右折の青矢印信号で進入した場合【259】	409
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	410
(ア) 自転車直進・四輪車右折【260】	410
(イ) 自転車右折・四輪車直進【261】	410
(2) 同一道路を同一方向から進入した場合	411
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	412
(ア) 直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【262】	412
(イ) 直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合【263】	413
(ウ) 直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【264】	414
(エ) 直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合【265】	415
(オ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合【266】	416
(カ) 直進車が赤信号で進入し、右折車が右折の青矢印信号で進入した場合【267】	417
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故【268】	418
(3) 左又は右方向から進入した場合	419
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故	419
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故	419
(ア) 同幅員の交差点の場合	420
a 自転車直進・四輪車右折【269】	420
b 自転車右折・四輪車直進【270】	420
(イ) 一方が明らかに広い道路である場合	421
a 右折車が狭路から広路に出る場合	421
(a) 自転車直進・四輪車右折【271】	421
(b) 自転車右折・四輪車直進【272】	421
b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合	422
(a) 自転車右折・四輪車直進【273】	422
(b) 自転車直進・四輪車右折【274】	422
c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合	423
(a) 自転車右折・四輪車直進【275】	423
(b) 自転車直進・四輪車右折【276】	423

(ウ) 一方に一時停止の規制がある場合	424
a 直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車である場合	424
(a) 自転車右折・四輪車直進【277】	424
(b) 自転車直進・四輪車右折【278】	424
b 直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車である場合	425
(a) 自転車直進・四輪車右折【279】	425
(b) 自転車右折・四輪車直進【280】	425
c 右折車に一時停止の規制がある場合	426
(a) 自転車直進・四輪車右折【281】	426
(b) 自転車右折・四輪車直進【282】	426
(エ) 一方が優先道路である場合	427
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合	427
(a) 自転車直進・四輪車右折【283】	427
(b) 自転車右折・四輪車直進【284】	427
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合	428
(a) 自転車右折・四輪車直進【285】	428
(b) 自転車直進・四輪車右折【286】	428
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合	429
(a) 自転車右折・四輪車直進【287】	429
(b) 自転車直進・四輪車右折【288】	429
4 交差点における左折四輪車と直進自転車との事故	430
(1) 同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故	431
ア 直進自転車と先行左折四輪車【289】	431
イ 直進自転車と追越左折四輪車【290】	431
(2) 対向方向の直進自転車と左折四輪車との事故【291】	433
5 歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故	434
(1) 事故態様について	434
(2) 歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故	434
ア 歩行者用信号機等青信号・四輪車赤信号【292】	436
イ 歩行者用信号機等青点滅信号・四輪車赤信号【293】	438
ウ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車赤信号【294】	439
エ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車黄信号【295】	440
オ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車青信号【296】	441
(3) 歩行者用信号規制対象自転車と青信号で右左折する四輪車との事故	442
ア 普通自転車が青信号で横断を開始した場合【297】	443

イ 普通自転車が赤信号で横断を開始した場合【298】	444
6 道路外出入車と直進車との事故	445
(1) 路外車が道路に進入する場合	446
ア 自転車道路直進・四輪車路外【299】	446
イ 自転車路外・四輪車道路直進【300】	448
(2) 四輪車が道路外に出るために右折する場合【301】	449
7 対向車同士の事故	450
(1) 自転車センターオーバー・四輪車直進【302】	451
(2) 自転車右側端通行・四輪車直進【303】	452
(3) 自転車直進・四輪車センターオーバー【304】	453
8 進路変更に伴う事故	454
(1) 四輪車進路変更【305】	455
(2) 自転車進路変更	456
ア 前方障害物あり【306】	456
イ 前方障害物なし【307】	456
9 転回車と直進車との事故	457
(1) 自転車直進・四輪車転回中【308】	458
(2) 自転車転回中・四輪車直進【309】	458
10 交差点以外における横断自転車の事故【310】	459
第6章 高速道路上の事故	461
1 序文	461
(1) 過失相殺率の基準	461
(2) 修正要素について	462
2 合流地点における事故	466
(1) 四輪車同士の事故【311】	467
(2) 自動二輪車と四輪車との事故	468
ア 自動二輪車が本線車道を走行する場合【312】	468
イ 自動二輪車が加速車線を走行する場合【313】	468
3 進路変更に伴う事故	469
(1) 四輪車同士の事故	470
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合【314】	470

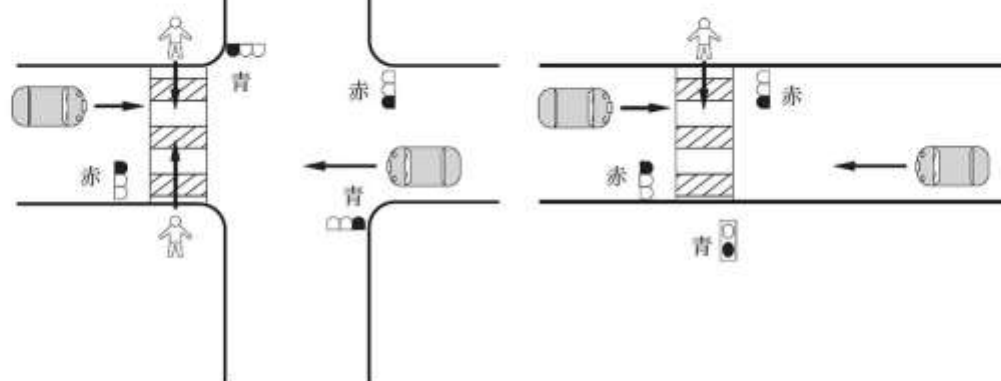
イ その他の場合【315】	472
(2) 自動二輪車と四輪車との事故	473
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合	473
(ア) 四輪車進路変更【316】	473
(イ) 自動二輪車進路変更【317】	473
イ その他の場合	474
(ア) 四輪車進路変更【318】	474
(イ) 自動二輪車進路変更【319】	474
4 追突事故	475
(1) 過失等により本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故	475
ア 四輪車同士の事故【320】	476
イ 自動二輪車と四輪車との事故	477
(ア) 四輪車駐停車【321】	477
(イ) 自動二輪車駐停車【322】	477
(2) 過失なく本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故	478
ア 被追突車に退避懈怠又は停止表示器材設置懈怠の過失がある場合	478
(ア) 四輪車同士の事故【323】	479
(イ) 自動二輪車と四輪車との事故	480
a 四輪車駐停車【324】	480
b 自動二輪車駐停車【325】	480
イ 被追突車の駐停車後の対応に過失がない場合【326】	481
(3) 路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故【327】	483
(4) 追突事故（被追突車に法24条違反がある場合）	485
ア 四輪車同士の事故【328】	486
イ 自動二輪車と四輪車との事故	487
(ア) 四輪車に法24条違反がある場合【329】	487
(イ) 自動二輪車に法24条違反がある場合【330】	487
5 落下物による事故【331】	488
6 歩行者と自動車との事故	490
(1) 本線車道を歩行中の歩行者の事故【332】	490
(2) 駐停車車両の近傍の歩行者の事故【333】	492
第7章 駐車場内の事故	494
1 序文	494
(1) 過失相殺率の基準	494
(2) 修正要素について	494

2	四輪車同士の事故	497
(1)	通路の交差部分における四輪車同士の出会い頭事故【334】	497
(2)	通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故 【335】	500
(3)	通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故 【336】	502
3	歩行者と四輪車との事故	505
(1)	駐車区画内における事故【337】	505
(2)	通路上における事故【338】	507

(ア) 歩行者と直進車との事故

a 横断中の信号変更なし

- (a) ④青信号で横断開始
⑤赤信号で進入 ①



【1】

基 本 ②		0
修 正 要 素	夜間	*
	幹線道路	*
	直前直後横断 佇立・後退	*
	住宅街・商店街等	*
	④児童・高齢者	*
	④幼児・身体障害者等	*
	集団横断	*
	⑤の著しい過失	*
	⑤の重過失	*
	歩車道の区別なし	*

*は修正要素として考慮しないことを意味し、本基準では全て考慮しないこととしている。

- ① 青信号で横断を開始した歩行者が、黄信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた車に衝突された場合も、本基準が適用される。黄信号であっても、歩行者には、速やかにではあるが、横断を続ける自由が保障されているからである（令2条1項）。

もっとも、黄信号の間に横断を終わらず、赤信号でも横断を続けていた時点で衝突された場合は、本基準ではなく、【6】が適用される。

なお、車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は、直進車にとっては赤信号と扱われる。

- ② 車は、赤信号の場合には、所定の停止位置を越えて進行してはならないから（令2条1項）、これに違反する車との関係では、青信号で横断歩道上を横断する歩行者は絶対的に保護されなければならない。青信号に従って横断している歩行者には、原則として左右の安全確認義務はないから、歩行者が左右の安全を確認しなかったからといって、過失相殺をすることはできない。また、歩行者に直前直後横断又は佇立・後退等があったとしても、過失相殺をすべきではない。

(b) ㉔黄信号で横断開始 ㉕赤信号で進入 ① 【2】		
基 本 ②		10
修正要素 ③	夜間	*
	幹線道路	*
	直前直後横断 佇立・後退	*
	住宅街・商店街等	*
	㉔児童・高齢者	— 5
	㉔幼児・身体障害者等	— 5
	集団横断	— 5
	㉕の著しい過失	— 5
	㉕の重過失	— 10
	歩車道の区別なし	*
① 黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた車に衝突された場合も、歩行者の横断の速度との関係で横断途中で黄信号から赤信号に変わることは日常よく経験するところであるから、本基準と同様に扱うのが相当であろう。 なお、青点滅信号は、黄信号と同一に扱うべきである（令2条1項、4項）。また、車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は、直進車にとっては赤信号と扱われる。 ② 歩行者は、黄信号の場合には、道路の横断を始めてはならないから（令2条1項）、歩行者が黄信号で横断を開始したこと自体に過失を認めることができる。さらに、この場合には歩行者に左右の安全確認義務があるのが一般であり、この点からも歩行者の過失を問題にしなければならない。もっとも、赤信号に違反した車の過失の方がはるかに大きいから、原則として10%以上の過失相殺をしない。 ③ 修正要素の意味・内容については、本章序文(3)を参照。		

*は修正要素として考慮しないものである。